CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN

ENTRE

Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú

Y

Universidad Católica de Temuco, Chile

En Temuco, a 26 de diciembre de 2019, comparecen, por una parte, la **Universidad Católica de Temuco**, RUT 71.918.700-5, entidad educacional, representada para estos efectos y según se acreditará, por su Rector y representante legal **Dr., Aliro Samuel Bórquez Ramírez**, Cédula Nacional de Identidad N° 6.648.890-K, con domicilio en Avenida Alemania N° 0211, Temuco, Chile, en adelante **"UC Temuco"**, y por la otra, la **Universidad Nacional Agraria La Molina, Perú**, con RUC N° 20147897406, con domicilio legal en la Av. La Molina s/n., Distrito de La Molina, Ciudad y Provincia de Lima; debidamente representado por su Rector **Enrique Ricardo Flores Mariazza**, PhD., identificado con Documento Nacional de Identidad N° 07852465, en adelante **UNALM**, quienes de acuerdo a las atribuciones que les competen, suscriben el siguiente convenio marco de colaboración:

PRIMERA. Antecedentes

La **Universidad Católica de Temuco** es una institución de educación superior que participa de la personalidad jurídica de derecho público de la Iglesia Católica, es una institución sin fines de lucro, cuya misión Institucional es estar al servicio del desarrollo integral de las personas y del país de la macro región sur y de la región de la Araucanía, Chile.

La **UNALM**, es un Centro de Educación Superior, dedicado a la enseñanza, investigación, extensión y proyección social del saber y la cultura a la

comunidad nacional e internacional. Para cumplir con sus actividades académicas de formación profesional cuenta con 08 Facultades: Agronomía, Ciencias, Ciencias Forestales, Economía y Planificación, Industrias Alimentarias, Ingeniería Agrícola, Pesquería y Zootecnia, y sus respectivos Departamentos Académicos. Además, cuenta con su Escuela de Posgrado para la formación de investigadores especialistas y docentes universitarios de alto nivel académico y científico. La UNALM es una institución con personería jurídica propia que le permite celebrar Convenios de esta naturaleza para el cumplimiento de sus fines y objetivos.

SEGUNDA. Objeto.

Las Instituciones comparecientes, expresan por este acto su interés en planificar, ejecutar y evaluar conjuntamente actividades en los ámbitos de docencia, investigación, extensión y vínculo.

TERCERA. Actividades.

El presente convenio tiene por objeto, sin perjuicio de ulteriores concreciones y convenios específicos en los diversos ámbitos reseñados, la realización conjunta de una o más de las siguientes actividades:

1. Cooperación en la planificación, desarrollo y evaluación de actividades de investigación, docencia de pre y posgrado, extensión universitaria y/o asistencia técnica por medio de la ejecución conjunta de tales programas, en los términos y condiciones que en cada caso específico se establezcan, y en cualquiera de las áreas disciplinarias de la Universidad.

2. Desarrollo de proyectos de investigación en áreas de mutuo interés y competencia, con financiamiento de instituciones públicas o privadas,

nacionales o internacionales, y de acuerdo a los procedimientos determinados en cada caso, así como publicar conjuntamente los resultados de estos proyectos.

3. Intercambio y visita de académicos, investigadores y estudiantes para la realización de cursos, asignaturas, seminarios, conferencias y talleres, tanto en programas de pregrado como de posgrado.

4. Intercambio, préstamo y publicación de artículos científicos y resultados de investigación, material bibliográfico y de audiovisuales, uso de material y servicios computacionales, y de otros servicios y programas que se definan en áreas de mutuo interés.

5. Co-organización de eventos académicos de difusión científica y/o de vinculación con el medio.

CUARTA. Convenios Específicos

La realización de cualquiera de las actividades reseñadas en la cláusula precedente deberá efectuarse al amparo del presente convenio y requerirá un convenio específico, el cual deberá hacer referencia, a lo menos, a los objetivos y contenidos de la actividad, personas y unidades involucradas, derechos y obligaciones de cada una de las partes, estudios y proyecciones económicas y presupuestarias, infraestructura comprometida, coordinador o responsable de las mismas en representación de cada una de las partes y método de solución de conflictos.

QUINTA. Financiamiento

El presente Acuerdo no generará transferencia de recursos económicos, compromisos financieros, ni pagos como contraprestación alguna entre ambas instituciones.

No obstante, las partes realizarán sus mayores esfuerzos para buscar en forma conjunta las fuentes de financiamiento a las actividades que se desarrollen, pudiendo recurrirse para ello a instituciones públicas o privadas, internacionales o nacionales, y con la sola limitación de otros acuerdos o convenios vigentes para cada una de ellas.

Asimismo, los detalles del financiamiento serán consignados en los Acuerdos Específicos.

SEXTA. Contratación de Seguro y Tasas Académicas

Los docentes, investigadores y estudiantes participantes de los programas de cooperación, según los términos de este Acuerdo, seguirán las exigencias Migratorias del País de la institución receptora, y deberán contratar (por su cuenta y costo) un seguro internacional de cobertura médico – hospitalaria para su permanencia en el exterior.

Asimismo, los estudiantes participantes en intercambios deberán pagar las tasas académicas, cuando éstas existan, en su institución de origen.

SEPTIMA. Propiedad Intelectual

a) Las partes se comprometen a respetar los derechos de propiedad intelectual de cada cual (generada por su cuerpo docente; estudiantil y/o agentes) respecto de la producción intelectual desarrollada o utilizada en el marco del presente convenio.
b) En el caso de que ambas partes sean responsables por la generación conjunta de derechos de propiedad intelectual, en el marco del

presente convenio, dichos derechos serán compartidos de acuerdo con la contribución en la invención hecha por cada una de las partes, y se elaborará un convenio específico para tal caso.

c) Si los derechos de propiedad intelectual desarrollados o resultante del presente convenio marco son posibles de explotación comercial, ninguna de las partes podrá explotarla sin el consentimiento de la otra y lo hará en términos que sean definidos por medio de un convenio específico.

d) Las partes se comprometen a no usar el nombre, logotipos, emblemas y marcas registradas de la contraparte sin su consentimiento previo y por escrito.

OCTAVA. Contrapartes Técnicas

Para efectos de la coordinación, la evaluación del desarrollo, ejecución y cumplimiento de las obligaciones del presente Acuerdo, cada una de las partes designará a sus respectivos representantes, los cuales serán establecidos en los Acuerdos Específicos.

NOVENA. Vigencia

El presente Convenio tendrá duración de tres (3) años y podrá ser renovado por el acuerdo manifiesto de las partes mediante la suscripción de la respectiva renovación.

DECIMA. De Las Modificaciones y/o Ampliaciones

De aprobarse una prórroga o ampliación en los términos del presente Acuerdo, serán establecidas de común acuerdo, vía suscripción de una Adenda, la cual podrá además contener modificaciones que pasarán a formar parte del Acuerdo suscrito entre las partes.

UNDECIMA. Resolución

Cualquiera de las partes podrá ponerle término al presente convenio mediante comunicación escrita dirigida a la contraparte con una antelación mínima de noventa días a la fecha de término. El término anticipado, sin embargo, no obstará a la conclusión de actividades o programas en curso, de acuerdo con los convenios específicos y calendarización de cada una de ellas.

DUODECIMA. Personerías

La personería de **Enrique Ricardo Flores Mariazza**, consta en la Resolución N° 003-2015-AUT-UNALM, de fecha 21 de diciembre del 2015.

Bases Legales UNALM

- Constitución Política del Perú
- Ley No. 30220, Ley Universitaria
- Ley No. 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General, modificado por el D.L. No.1272
- Texto Único Ordenado de la Ley de Procedimiento Administrativo General
- Ley Orgánica de Educación Superior
- Ley de Educación Superior y Reglamento General su Ley Constitutiva No. 6909
- Estatuto y Reglamento de la UNALM

La personería de don **Aliro Bórquez Ramírez**, en su calidad de Rector, para representar a la UC Temuco, consta en Decreto de Gran Cancillería N° 02/16, reducido a escritura pública con fecha 18 de Mayo de 2016, en la Notaría de don Juan Antonio Loyola Opazo de la ciudad de Temuco, anotada en el Repertorio de Instrumentos Públicos bajo N° 3654.

DECIMA TERCERA. Solución de Controversias

Las partes acuerdan que cualquier dificultad o controversia que se genere a consecuencia del documento que se suscribe serán resueltas por mutuo acuerdo, mediante el trato directo, siguiendo las reglas de la buena fe y común intención de las partes, comprometiéndose a brindar sus mejores esfuerzos para lograr una solución armoniosa en atención al espíritu que anima a las partes que celebran el presente Acuerdo.

DECIMA CUARTA. Ejemplares

El presente convenio se firma en dos (2) ejemplares de igual tenor y valor, quedando uno de ellos en poder de cada parte.

Las partes previa lectura, firman y ratifican el contenido del presente acuerdo.

Aliro Bórquez Ramírez	**Enrique Ricardo Flores Mariazza**
Rector	Rector
Universidad Católica de Temuco	Universidad Nacional Agraria La Molina